

Nr. 285 Der Reichsminister des Innern an die Reichsminister. 12. Januar 1934

R 43 II/693, Bl. 51 Umdruck

Beginn:

Beginn:

Betrifft: Beteiligung der Rechtsabteilung der Reichsleitung der NSDAP bei der

Aufstellung von Gesetzentwürfen.

Bei mir ist angeregt worden, die Beteiligung der Rechtsabteilung der Reichsleitung der NSDAP an Gesetzentwürfen, die von den Reichsressorts ausgearbeitet werden, grundsätzlich zu klären. Im Interesse möglicher Vereinfachung der Verwaltungsarbeit und zur Vermeidung von Doppelarbeit halte ich es nicht für notwendig und nicht für zweckmäßig, die Rechtsabteilung regelmäßig oder grundsätzlich bei der Vorbereitung von Gesetzentwürfen zu beteiligen. Für die Vorbereitung der Gesetzentwürfe ist vielmehr an dem Verfahren festzuhalten, das in den §§ 26 ff. der Gemeinsamen Geschäftsordnung der Reichsministerien, Besonderer Teil (G.G.O.II), niedergelegt ist. Hier ist im § 28 bereits für geeignete Fälle die Beteiligung der Fachkreise vorgesehen¹⁾, zu denen auch die Rechtsabteilung zu rechnen ist. Eine weitergehende Mitwirkung der Rechtsabteilung halte ich nicht für erforderlich.

Soweit es sich darum handelt, bei den Gesetzentwürfen den besonderen *politischen* Gesichtspunkten Rechnung zu tragen, die vom Standpunkt der NSDAP aus geltend zu machen sind, so ist durch die im Zusammenhang mit dem Gesetz zur Sicherung der Einheit von Partei und Staat vom 1. Dezember 1933²⁾ vollzogene Ernennung des Stellvertreters des Führers und des Stabschefs der SA zu Reichsministern und ihre sich hieraus ergebende Mitwirkung an allen Gesetzesbeschlüssen der Reichsregierung bereits die erforderliche Gewähr geboten³⁾.

Frick

¹⁾ Nach § 28 der GGO II (in Kraft getreten am 1. 5. 24) sollte den „Verbänden“ bei ihrer Beteiligung an der „Vorbereitung von Gesetzen und wichtigen Verordnungen“ hinreichend Zeit gegeben werden, „ihre Unterverbände zu hören und deren Äußerungen zu verarbeiten. Dasselbe gilt für die Beteiligung der Reichsvertretungen der Städte, Landkreise und Landgemeinden.“ (Separatdruck Berlin 1924, 1929 u. ö.).

²⁾ Vgl. Dok. Nr. 257, P. 4.

³⁾ Zum Fortgang s. Dok. Nr. 341.

Zitierhinweis

Nr. 285 Der Reichsminister des Innern an die Reichsminister. 12. Januar 1934 in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band I/1933/34, bearb. von Karl-Heinz Minuth (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh01d285>